Le gouvernement utilise les outils de l'antiterrorisme pour assigner à résidence des manifestants

Le ministère de l'intérieur prend des arrêtés d'assignation à résidence fondés sur les dispositions de lutte contre le terrorisme à l'encontre de militants n'ayant parfois aucun casier judiciaire. Testée le 24 octobre, cette pratique semble massive une semaine plus tard.

Jérôme Hourdeaux

31 octobre 2026 à 12h19

Le gouvernement a, pour la première fois, utilisé le week-end du 24 octobre la législation antiterroriste pour assigner à résidence et interdire de manifester. Un basculement dans la répression du mouvement social et la contamination du droit commun par des mesures d'exception.

Mediapart a pu identifier quatre arrêtés pris pour le samedi 24 octobre, par le ministère de l'intérieur interdisant à des manifestants de se rendre à des rassemblements en se fondant sur des mesures juridiques administratives relevant de la lutte contre le terrorisme, et établissant un lien direct avec leur engagement politique et la menace terroriste.

Mais cette première salve n'était qu'un test et, vendredi 30 octobre en début de soirée, plusieurs sources indiquaient à *Mediapart* une pluie de nouvelles mesures administratives en vue des rassemblements du lendemain.

L'avocate Aïnoha Pascual annonce ainsi à *Mediapart* avoir connaissance d'une dizaine de cas, dont cinq pour lesquels elle a déposé un recours en référé. Un chiffre qui n'est sans doute que la partie émergée de l'iceberg. « *On apprend de nouvelles mesures chaque heure* », indique à *Mediapart* Nicolas Klausser, juriste chargé de recherche au Centre Marc Bloch de Berlin et spécialiste de la surveillance administrative.



Laurent Nuñez lors d'une conférence de presse au ministère de l'intérieur, à Paris, le 29 octobre 2026. © Photo Simon Wohlfahrt / AFP

Deux dispositifs juridiques utilisés

Le ministère de l'intérieur a plus précisément mobilisé deux outils juridiques. Deux des arrêtés pris la semaine dernière sont des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (Micas), une mesure d'assignation à résidence introduite dans le droit par la loi sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme (Silt) d'octobre 2017 adoptée pour transposer dans le droit commun les principales mesures de l'état d'urgence.

Les deux autres arrêtés dont *Mediapart* a pu avoir connaissance se fondent, eux, sur l'article L226-2 du Code de la sécurité intérieure qui permet au ministère de l'intérieur d'interdire à une personne de paraître sur les lieux d'un « grand évènement » si celle-ci représente, au regard de l'administration, une menace terroriste. Introduite par la loi sur les Jeux olympiques de mars 2026, cette mesure est ici appliquée pour la première fois.

« Cela fait déjà un moment qu'il y avait des tentatives pour tenter d'assimiler les mouvances écologistes ou antifascistes au terrorisme. Eh bien, ça y est, nous y sommes ! »

Aïnoha Pascual, avocate

« Les Micas ont été normalisées dans le droit commun pour prévoir la sortie de détention des personnes condamnées pour terrorisme et étiquetées "djihadistes", explique Nicolas Klausser. *Ainsi, pendant longtemps, 60-70 % d'entre elles visaient des personnes condamnées pour association de malfaiteurs terroriste sortant de prison. Les autres étaient pour la plupart des personnes condamnées pour des faits de droit commun mais considérées comme s'étant radicalisées en détention. »*

Si leur utilisation dans le cadre du mouvement social représente une *« bascule »* pour le juriste, c'est parce que *« jusqu'à présent, le ministère de l'intérieur n'avait jamais franchi le pas d'utiliser la terminologie*

administrative de la menace terroriste pour cibler des personnes qu'elle étiquette "ultragauche". » « *Le lien est explicitement fait entre, d'un côté, des discours sur les réseaux sociaux appelant à manifester et à s'en prendre à des symboles capitalistes ou de pouvoir, et, de l'autre, l'adhésion ou la diffusion d'une idéologie terroriste* », poursuit le chercheur.

« *Cela fait déjà un moment qu'il y avait des tentatives pour tenter d'assimiler les mouvances écologistes ou antifascistes au terrorisme*, rappelle Aïnoha Pascual qui défend l'une des personnes visées par une Micas. *Eh bien, ça y est, nous y sommes !* »

Une bascule

Son client fait partie des huit militants, sans casier judiciaire, interpellés à Paris au mois de juillet et accusés d'avoir préparé des actions violentes contre le chantier contesté de ligne à grande vitesse Lyon-Turin. Des accusations reposant notamment sur des images de vidéosurveillance les montrant utiliser, selon leurs avocats, de simples « *pétards* » mais qui leur vaut d'être mis en examen pour transport de produit incendiaire ou explosif et association de malfaiteurs. Mais non pour terrorisme.

Le client de M[e] Pascual s'est vu notifier sa Micas le samedi 24 octobre au matin, rendant quasi impossible un recours en référé devant le juge administratif. Comme pour les trois autres cas recensés par *Mediapart*. L'avocate y est pourtant parvenue malgré ce délai. Mais le tribunal a rendu une ordonnance de non-lieu à statuer, la manifestation étant déjà passée. Il faudra donc attendre plusieurs mois pour que la justice se prononce sur le fond de la légalité de ces arrêtés.

« *À plusieurs reprises, le gouvernement a voulu introduire dans notre droit des interdictions administratives préventives de manifester*, reprend Aïnoha Pascual. *Mais, il n'a pas pu, car le Conseil constitutionnel n'en veut pas. Ces Micas et interdictions de paraître sont une manière d'y arriver.* »

« *Si ces arrêtés sont validés par la justice administrative, et si les manifestations se poursuivent*, prédit-elle, *dans trois semaines, ce sont la moitié des militants écolos ou antifas qui pourraient être assignés à résidence. Et, avec les tribunaux administratifs qui ne s'organisent pas pour assurer l'urgence, il ne sera pas possible de contester.* »

« Acharnement »

Parmi les personnes visées par une Micas figurent certains militant·es déjà connu·es, comme Libre Flot, impliqué dans l'affaire dite du 8 décembre. Accusé avec six autres personnes d'association de malfaiteurs terroriste pour avoir « *projeté une action violente contre les forces de l'ordre* », il avait été condamné au mois de décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à cinq ans de prison, dont trente mois avec sursis, sur le fondement d'une interprétation particulièrement large de cette infraction.

Le tribunal avait été particulièrement sévère avec Libre Flot, qu'il avait considéré comme un leader du groupe, notamment en raison d'un séjour au Rojava, au Kurdistan, où il s'était rendu pour combattre l'État islamique au côté des forces kurdes. Durant sa détention provisoire, Libre Flot avait en outre été placé durant seize mois à l'isolement, dont il n'était sorti qu'après une grève de la faim.

« On me met une assignation à résidence gratuite, alors que je n'ai commis aucun acte. »

Libre Flot, militant visé par une Micas

Comptait-il aller à la manifestation du 24 octobre ? « *Le droit de manifester est un droit constitutionnel*

et, normalement, cette question ne devrait même pas se poser, répond-il. *Mais il se trouve que j'habite en plein milieu du Pays basque, à une heure trente de toute grande ville. Ce jour-là, j'avais prévu de voir des amis. Et j'ai dû annuler. »*

Concernant les motivations, *« ils [lui] ressortent des éléments qui ne sont même pas dans le jugement mais qui étaient dans des notes blanches, versées au dossier pour justifier des actes de procédures, mais qui avaient ensuite été écartés »*, explique Libre Flot, qui s'indigne de la référence faite, dans l'arrêté, au contexte de menace terroriste djihadiste. *« J'ai combattu contre Daech à Raqqa et ils me sortent la menace djihadiste ! »*

« J'ai déjà pris cher, poursuit-il. *J'ai déjà subi une peine très lourde. J'ai été placé à l'isolement, soumis à la torture blanche sur demande du gouvernement. Ensuite, j'ai été placé sous bracelet électronique. Désormais, je suis inscrit au Fijait* [fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes – ndlr]*, ce qui signifie que, pendant dix ans, je dois justifier de mon domicile tous les trois mois. Je dois également signaler tout déplacement de plus de quinze jours en dehors du territoire. Et, là, on me met une assignation à résidence gratuite, alors que je n'ai commis aucun acte. C'est tout simplement un acharnement de la part du gouvernement. »*

Libre Flot, qui a publié un communiqué sur sa situation, s'inquiète d'une nouvelle visite des gendarmes pour lui notifier une assignation durant ce week-end. Il n'a toujours pas prévu de manifester mais doit se rendre, le dimanche, dans le Tarn pour son travail.

Habitant de Nancy, interdit de manifester à Orléans

Loïc est une autre figure militante. Surnommé « Le Moine », on peut le voir sur de nombreuses photos ou vidéos circulant sur internet, portant une bure, et participant à des rassemblements à Sainte-Soline ou à Notre-Dame-des-Landes. Une célèbre vidéo, le montrant face à des gendarmes allemands embourbés, lui a même offert une courte notoriété internationale.

Un activisme qui lui a valu quelques condamnations. Au mois de février 2025, il a notamment été condamné à un an de port du bracelet électronique pour sa participation aux affrontements de Sainte-Soline. Quant à lui, il dément toute violence et reconnaît simplement avoir ramassé la veste d'un gendarme tombée par terre et avoir tagué un véhicule. *« Mais j'ai fait appel. Ils m'ont condamné pour participation à des violences contre les gendarmes*, explique-t-il à *Mediapart*. *Or c'est faux. »*

La particularité de la mesure visant Loïc est que, vivant à Nancy, il a fait l'objet d'une interdiction de paraître à Orléans afin de l'empêcher de participer à la manifestation contre le racisme organisée dans la ville à l'occasion du congrès du Rassemblement national. Cette obligation était assortie d'une obligation de pointage au commissariat deux fois par jour, à 14 h 30 et 17 h 30 le samedi et le dimanche.

« Ce qui me surprend, c'est que je n'avais pas du tout prévu de manifester à Orléans, souligne Loïc. *Du coup, j'ai pu participer à la manifestation à Nancy en faisant des allers-retours au commissariat pour pointer. »* Lui aussi n'a pas pu contester en référé son interdiction de paraître, et son avocat, Alexis Baudelin, a déposé un recours sur le fond qui sera examiné dans plusieurs mois.

Interdite de manifester, sans jamais avoir été condamnée

Le profil d'Alix* montre quant à lui que le ministère de l'intérieur ne s'est pas limité à des personnes déjà connues des services de renseignement, mais également de simples manifestant·es. *« Elle a fait dans sa vie deux gardes à vue au cours de manifestations*, explique son avocat, Théo Gauthier. *Mais elle n'a jamais été poursuivie ni condamnée. »*

« La première garde à vue, c'était il y a un an, le 10 septembre, raconte Alix à *Mediapart*. *Je filmais la police qui arrêtait quelqu'un et je n'avais pas ma carte d'identité. Ils m'ont emmenée, au départ pour un contrôle d'identité, mais finalement j'ai été embarquée avec un groupe d'autres personnes et nous avons toutes été poursuivies. La deuxième fois, c'était le 17 octobre dernier, pour un tag. »*

Alix affirme par ailleurs ne faire partie d'aucun mouvement ni collectif : *« Je prends part à plusieurs manifestations par-ci par-là*, explique-t-elle. *J'ai dû participer à trois ou quatre gros évènements. Je connais des gens qui sont beaucoup plus militants que moi et qui participent à beaucoup plus de rassemblements. »*

Habitant à Strasbourg, elle aussi a fait l'objet d'une interdiction de paraître à Orléans alors qu'elle ne comptait pas s'y rendre, avec deux obligations de pointages dans sa propre ville. Comme Loïc, elle a donc pu manifester comme elle l'avait prévu en faisant des allers-retours au commissariat.

Entre vendredi et samedi 31 octobre, de nouveaux cas ont été dénoncés en nombre. Notamment par l'antenne du collectif Bassines non merci, dans la Vienne, qui a indiqué que trois de ses militant·es avaient reçu vendredi la visite de forces de l'ordre leur annonçant qu'ils et elles faisaient l'objet de Micas. Avec l'obligation, donc, de pointer deux fois au cours du week-end dans un commissariat ou une gendarmerie, de ne pas quitter leur commune de résidence et de ne pas rejoindre de manifestation. *« Nous sommes convaincu·es que cette injustice supplémentaire participera à motiver toujours plus de personnes à entrer dans la lutte »*, conclut le collectif dans son communiqué.

Interrogé par *Mediapart* sur le nombre de Micas et d'interdictions de paraître prononcées, le ministère de l'intérieur n'avait pas répondu au moment de la publication de cet article.

Jérôme Hourdeaux

Boîte noire

*Prénom d'emprunt.

Le journal MEDIAPART est édité par la Société Editrice de Mediapart - 127 avenue Ledru-Rollin, 75011 Paris.
RCS Paris 500 631 932. Numéro de CPPAP : 1224Y90071 - Directeur de la publication : Carine Fouteau